

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Semakan No: 2305-A0010-003-0051

Antara

Ibtisam Betty Banafee binti Sekh Abu Bakar ...Pemohon

Lawan

Bruce Dargus ...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No: 2301-H0610-416-0011

Antara

Bruce Dargus ...Pemohon

Lawan

Ibtisam Betty Banafee binti Sekh Abu Bakar ...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 15 Januari 2024 /3 Rejab 1445H]

Permohonan Semakan No.2305-A0010-003-0051

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Pemohon: Tetuan Haiza Hazura & Associates

Peguam Responden: Tetuan Herlina Basri & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan permohonan semakan ke atas perintah yang dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4/4/2023 yang memerintahkan Kes Permohonan Komital No: 10207-074-0256-2022 (Selepas ini dirujuk sebagai **Kes Komital 1**) didengar secara bersama dengan Kes Permohonan Komital No: 2301-H0610-416-0011 (Selepas ini dirujuk sebagai **Kes Komital 2**)

[2] Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

2.1 Mahkamah membenarkan permohonan Semakan ke atas penghakiman YA Hakim MTS Shah Alam dalam kes Permohonan Komital No: 2301-H0610-416-0011

2.2 Mahkamah membatalkan perintah YA Hakim MTS pada 4/4/2023 dalam kes Permohonan Komital No: 2301-H0610-416-0011 yang memerintahkan kes ini didengar secara bersama di dalam prosiding kes Permohonan Komital Permohonan No: 10207-074-0256-2022

2.3 Mahkamah memerintahkan Kes Komital No: P2301-H0610-416-0011 diketepikan kerana tidak teratur.

2.4 iv. Mahkamah memerintahkan Pemohon diawardkan kos sebanyak RM10,000.00

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 8/12/2012 di Johor Bahru dan telah bercerai diluar Mahkamah pada 5/7/2019. Sepanjang perkahwinan pihak-pihak dikurniakan dua cahaya mata iaitu:

- a. Julia Claire Dargus binti Bruce Dargus berumur 9 tahun
- b. Bruce Dean Dargus bin Bruce Dargus berumur 7 tahun.

[4] Pada 31/3/2021 satu perintah Hadhanah Sementara telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang antara lain di para 3(a) perintah tersebut menyatakan mengenai hak lawatan Responden selaku bapa iaitu:

3. Mahkamah memerintahkan Pemohon iaitu bapa hendaklah diberikan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut seperti berikut:

- a) Pemohon diberikan hak lawatan terhadap anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.*

[5] Pada 30/5/2022, Responden telah memfailkan **Kes Komital 1** di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap Pemohon berikutan kegagalan Pemohon mematuhi perintah Interim Hadhanah dan kes tersebut sedang dalam prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[6] Selanjutnya semasa prosiding Kes Komital 1 sedang berjalan, Responden pada 9/1/2023 telah memfailkan **Kes Komital 2** terhadap Pemohon berhubung kegagalan Pemohon mematuhi perintah Interim Hadhanah juga dalam kes yang sama iaitu Perintah Interim tersebut.

[7] Pada 4/4/2023, ketika Pemohon hadir untuk prosiding **Kes Komital 1** tersebut YA Hakim Bicara telah memanggil **Kes Komital 2** tersebut untuk sebutan dan memerintahkan sesalinan dokumen permohonan **Kes Komital 2**

diserahkan kepada Pemohon di hadapan Mahkamah dan dokumen tersebut telah diterima oleh Pemohon.

[8] Seterusnya dalam prosiding yang sama YA HAKim Bicara telah mengarahkan agar Peguam Syarie Pemohon untuk menyediakan affidavit Pembelaan bagi kes Komital 2 tersebut dan mengarahkan kes Komital 2 akan didengar secara serentak dengan kes Komital 1 yang telah memasuki peringkat perbicaraan

[9] Peguam Syarie Pemohon bagi kes Komital 1 yang belum dilantik bagi kes Komital 2 telah membantu meneliti dokumen Permohonan Kes Komital 2 dan menasihati Pemohon bahawa tiada Perintah Notis Tunjuk Sebab disertakan dalam permohonan tersebut.

[10] Justeru, Pemohon telah memohon kerjasama Peguam Syarie untuk memaklumkan kepada YA Hakim MTS berkenaan ketidakpatuhan tatacara peruntukan tersebut dan YA MTS memaklumkan peruntukan diadakan oleh pihak atasan dan beliau mempunyai cara tersendiri dalam mengendalikannya.

[11] Selanjutnya, Peguam Syarie memaklumkan kepada YA Hakim Bicara bahawa Pemohon akan meneliti terlebih dahulu permohonan Komital 2 tersebut dan tidak bersedia memperakui apa-apa komitmen terhadap kes tersebut.

[12] Justeru Pemohonyang telah terkilan dan tidak berpuashati dengan perintah YA Hakim Bicara tersebut telah memfailkan permohonan Semakan ini pada 5/5/2023.

[13] Permohonan Semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 3/5/2023. Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini ialah;

- i. Ya Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila memerintahkan Peguam Syarie yang tidak berwakalah untuk bertindak bagi Kes Komital 2 tersebut.

ii. Ya Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Prosiding Kes Komital 2 tersebut diteruskan sedangkan tatacara permohonan belum disempurnakan oleh Responden iaitu perlu mematuhi Seksyen 229 Notis Menunjukkan Sebab dan Arahan Amalan No. 2/2018 iaitu Permohonan Kebenaran Pengkomitan.

iii. Ya Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan kes Komital 2 tersebut dibicarakan secara bersama dan bersekali dengan Kes Komita 1 tersebut. Kes Komital 1 telah memasuki peringkat perbicaraan di peringkat Peguam Responden memeriksa balas Pemohon berkenaan Affidavit Pembelaan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon telah merujuk kepada Arahan Amalan No.13/2002 iaitu berkaitan Pertindihan Pendengaran Kes.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[14] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana prosiding semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak- pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[15] Dalam hal ini, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah

menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut :

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah samaada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan HakimSyarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnyahingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*

9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[16] Dari sudut penghakiman, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja sepertimana rujukan kami terhadap kes-kes berikut, antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.**

[17] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku elemen-elemen yang dibenarkan oleh undang-undang dan hukum syarak iaitu sebagai contoh wujudnya kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[18] Merujuk kepada kes di hadapan kami ini, melalui penelitian kepada catatan Hakim Bicara, Afidavit Permohonan Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Afidavit Balasan Pemohon, maka kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan Semakan ini adalah:

Sama ada tindakan Hakim Bicara mengarahkan Kes Komital 2 didengar secara serentak dengan Kes Komital 1 adalah wajar dan memenuhi kehendak undang-undang.

[19] Dalam mengulas isu ini, hasil penelitian kami kepada fakta-gakta yang dikemukakan oleh kedua pihak iaitu Pemohon dan Responden kami telah membuat dapatan sebagaimana berikut:

- i. Pada tarikh 4/4/2023, semasa kes Permohonan Komital 1 sedang dalam prosiding iaitu di peringkat perbicaraan, YA Hakim Bicara telah memanggil Kes Permohonan Komital 2 dibuat sebutan serentak pada tarikh tersebut serta mengarahkan Peguam Syarie Pemohon untuk

menjawab Notis Permohonan Komital 2 yang dikemukakan oleh Responden kepada Pemohon.

ii. Wujud Ketidakaturan dokumen dalam Permohonan Komital 2 di mana didapati tiada Perintah Notis Tunjuk Sebab dikemukakan oleh Responden bersama-sama Notis dan Afidavit Permohonan Komital 2 tersebut.

iii. YA Hakim Bicara tetap mengarahkan Kes Permohonan Komital 2 diteruskan dengan perbicaraan secara seretak dengan Kes Permohonan Komital 1 walaupun pihak Pemohon telah membangkitkan isu berkenaan tatacara Permohonan Komital belum disempurnakan oleh pihak Responden.

iv. Kesemua dapatan i,ii dan iii di atas tidak dipertikaikan oleh pihak Responden bahkan ia telah diakui oleh kedua-dua pihak .

[20] Dalam merungkaikan isu ini, berdasarkan bukti dan dapatan di atas, kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam tindakannya mengarahkan pendengaran Kes Permohonan Komital 2 dibicarakan secara bersekali dengan Kes Permohonan Komital 1 sedangkan pada masa arahan dikeluarkan Peguam Syarie Pemohon masih belum berwakalah untuk Kes Komital 2 dan yang lebih penting adalah dokumen bagi Permohonan Pengkomitan 2 masih belum lengkap iaitu Perintah Notis Tunjuk Sebab tiada dalam dikemukakan dalam permohonan tersebut.

[21] Kami ingin tegaskan bahawa peruntukan undang-undang dan Arahan Amalan sedia ada jelas memperuntukkan berkenaan keperluan wakalah Peguam Syarie dan pengemukakan Perintah Notis Tunjuk Sebab dalam Permohonan Pengkomitan. Dalam hal ini kami merujuk kepada peruntukan seksyen 34 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003:

PEGUAM SYARIE

Wakalah 34.

(1) Pelantikan seorang Peguam Syarie hendaklah dilafazkan oleh orang yang melantiknya, dan diterima oleh Peguam Syarie yang dilantik sedemikian, di hadapan Mahkamah atau Pendaftar. (2) Jika seorang Peguam Syarie telah menerima pelantikannya di bawah subseksyen (1), dia hendaklah, sebelum mengambil apa-apa langkah dalam prosiding itu, memfailkan suatu wakalah dalam Borang MS 5.

Seterus kami juga merujuk kepada Arahan Amalan No.2 Tahun 2004 berkenaan Penggunaan Wakalah:

Arahan Amalan No.2 Tahun 2004

Penggunaan Wakalah

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8hb.-9hb. Jun 2004 bersamaan 19-20hb. Rabiulakhir 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung penggunaan lafaz wakalah di Mahkamah Rendah tidak boleh berurutan ke peringkat Mahkamah yang lebih tinggi dan hanya sah digunakan sebagaimana tajuk prosiding itu sahaja kecuali dinyatakan dengan jelas di dalam lafaz.

Arahan ini berkuatkuasa mulai 8 Jun, 2004.

[22] Seterusnya berkenaan pengemukakan Perintah Notis Tunjuk Sebab sebagai bukti suatu kebenaran telah diperolehi bagi memulakan prosiding Permohonan Pengkomitan, Arahan Amalan No.2 Tahun 2018 jelas maksudnya berkenaan perkara ini iaitu:

ARAHAN AMALAN NO.2 TAHUN 2018

Permohonan Kebenaran Pengkomitan

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahkan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2018 pada 13 Rabiul Awal hingga 15 Rabiul Awal bersamaan 21 November hingga 23 November 2018 di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) Wilayah Persekutuan Putrajaya telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung kebenaran pengkomitan hendaklah terlebih dahulu diperolehi daripada Mahkamah yang mendengar kes tersebut sebelum pelaksanaan dilaksanakan menurut peruntukan subseksyen 151(1) Akta/Enakmen/Ordinan Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri-Negeri.

2. Arahkan Amalan No.5 Tahun 2017: Permohonan Kebenaran Pengkomitan adalah dibatalkan.

Arahkan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

[23] Sehubungan dengan itu, berdasarkan otoriti dan ulasan yang telah dinyatakan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam perintah yang diberikan dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan.

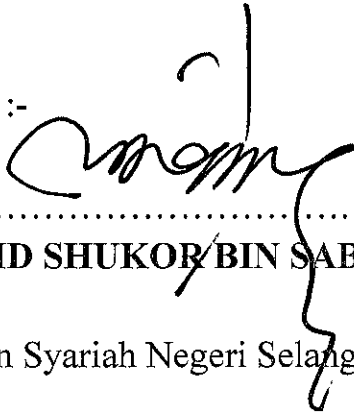
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan Responden serta Hujahan pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1) Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA.**

- 2) Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 4/4/2023 dalam kes Permohonan Komital No: 2301-H0610-416-0011 yang memerintahkan kes ini didengar secara bersama di dalam prosiding kes Permohonan Komital Permohonan No: 10207-074-0256-2022 adalah **DIBATALKAN**.
- 3) Kedua-dua kes Permohonan Komital di atas hendaklah dibicarakan secara berasingan sehingga selesai.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

